

ПРЕТЕНЗИЯ

о возмещении ущерба, причинённого заливом квартиры

«___» _____ 20__ г.

Претензент: [ФИО полностью]

Адрес регистрации: [адрес]

Адрес квартиры, подвергшейся заливу: [полный адрес]

Телефон: [номер]

Email: [email]

Причинитель вреда: [ФИО полностью / наименование управляющей компании]

Адрес: [адрес]

Телефон: [номер, если известен]

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА

Я являюсь собственником (нанимателем по договору социального найма) квартиры № [номер], расположенной по адресу: [полный адрес], площадью [площадь] кв.м., на [этаж] этаже [этажность]-этажного дома (далее – «Квартира»).

[Дата] в [время] в результате [прорыва трубы холодного/горячего водоснабжения / неисправности стиральной машины / оставленного без присмотра крана / некачественного ремонта / незаконной перепланировки с затоплением] в квартире № [номер], расположенной [над/под/рядом с моей Квартирой], принадлежащей (снимаемой) Причинителем вреда, произошёл залив моей Квартиры.

Причина залива: [указать конкретную техническую причину: разгерметизация стояка, прорыв гибкой подводки, отсутствие зазора в полотенцесушителе, засор канализации и т.д.].

В результате залива повреждены: [перечислить помещения: потолок в зале, стены в спальне, пол в коридоре и т.д.].

РАЗМЕР ПРИЧИНЁННОГО УЩЕРБА

В результате залива причинён следующий ущерб:

1. Повреждение отделочных работ и инженерных систем:

- Потолок [помещение]: [описание повреждения] – восстановление [сумма] руб.

- Стены [помещение]: [описание] – [сумма] руб.

- Пол [помещение]: [описание] – [сумма] руб.

- Электропроводка: [описание] – [сумма] руб.

- Сантехническое оборудование: [описание] – [сумма] руб.

Итого отделочные работы: [сумма] руб. (согласно смете от [дата])

2. Повреждение движимого имущества:

- [наименование, год покупки, стоимость при покупке] – ущерб [сумма] руб.

- [наименование] – [сумма] руб.

Итого имущество: [сумма] руб.

3. Утрата товарной стоимости ремонта: [сумма] руб. (при наличии)

4. Расходы на экспертизу: [сумма] руб. (при наличии)

ИТОГО сумма ущерба: [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА УЩЕРБА

Факт залива и размер ущерба подтверждаются:

- Актом о заливе помещения, составленным [управляющей компанией / ТСЖ / ЖСК / представителем Причинителя вреда] от [дата] № [номер] (копия прилагается)
- Фотоматериалами с датой съёмки [дата]: общий план помещений, детали повреждений, причинитель вреда, источник залива – [количество] шт. (прилагаются на [носитель/ссылка])
- Видеозаписью с [дата] [время] (при наличии)
- Сметой на восстановительный ремонт от [ФИО / наименование организации] от [дата] (прилагается)
- Чеками, накладными, гарантийными талонами на повреждённое имущество (прилагаются)
- Заключением независимой экспертизы от [ФИО эксперта, наименование СРО] от [дата] № [номер] (при наличии, прилагается)

ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ

В соответствии со статьёй 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, вред, причинённый личности или имуществу гражданина, а также вред, причинённый имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред.

Согласно статье 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, под реальным ущербом понимаются расходы, которые лицо, право которого нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также упущенная выгода.

Пункт 3 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что вред, причинённый в результате аварий в организациях, использующих опасные для окружающих источники повышенной энергии, возмещается лицом, владеющим источником повышенной опасности.

Статья 29 Жилищного кодекса Российской Федерации возлагает бремя расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также бремя расходов на содержание и ремонт жилого помещения – на собственника (нанимателя).

Согласно статье 210 Гражданского кодекса Российской Федерации, собственник несёт бремя содержания принадлежащего ему имущества, если законом или

договором не установлено иное.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации о возмещении вреда» разъясняет, что вред, причинённый квартире в результате протечки из вышерасположенного помещения, подлежит возмещению собственником (нанимателем) такого помещения, если не будет доказано, что протечка возникла вследствие неисправности инженерных конструкций, отвечающих на балансе управляющей организации.

ТРЕБОВАНИЯ И СРОК ИСПОЛНЕНИЯ

На основании изложенного, руководствуясь статьями 15, 1064, 210, 1068 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьёй 29 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации,

ТРЕБУЮ:

1. Возместить причинённый заливом квартиры реальный ущерб в размере [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей.
2. Выплатить компенсацию морального вреда в размере [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей за причинённые нравственные страдания, стресс, ухудшение условий проживания и качества жизни в связи с заливом.
3. [При наличии:] Возместить расходы на проведение независимой экспертизы в размере [сумма] рублей.
4. [При наличии:] Возместить расходы на юридическое сопровождение в размере [сумма] рублей.

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ: [30 (тридцать)] дней с момента получения настоящей претензии.

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕУДОВЛЕТВОРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ

В случае неудовлетворения требований в установленный срок вынужден (а) буду обратиться в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба, причинённого заливом, с взысканием:

- реального ущерба и утраты товарной стоимости
- компенсации морального вреда
- процентов за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ)
- расходов на экспертизу, представителя, государственную пошлину

В соответствии с частью 2 статьи 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, до подачи иска в суд о возмещении ущерба, причинённого в результате нарушения прав собственника помещения в многоквартирном доме вследствие протечки из вышерасположенного помещения, собственник обязан предъявить претензию собственнику (нанимателю) виновной квартиры.

Настоящая претензия является досудебной и направлена в целях урегулирования спора в досудебном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Копия документа, подтверждающего право на Квартиру (выписка ЕГРН / договор найма / свидетельство о собственности) – 1 экз.
2. Копия акта о заливе от [дата] № [номер] – 1 экз.
3. Фотоматериалы повреждений – [количество] шт.
4. Смета на восстановительный ремонт от [дата] – 1 экз.
5. Документы на повреждённое имущество (чеки, накладные, гарантийные талоны) – 1 экз.
6. [Заключение независимой экспертизы от [дата] – 1 экз.]
7. Копия настоящей претензии – 1 экз.

Направлено: [заказным письмом с уведомлением и описью вложения / ценным письмом / лично]

Адресат: [ФИО / наименование, адрес]

Дата отправления: [дата]

Номер почтового отправления: [номер, если есть]

ПОДПИСИ

Претензент:

[подпись]

[ФИО]

[дата]

Копия получена:

[подпись Причинителя вреда,
если вручена лично]

[ФИО, дата]

 **ВАЖНО:** Досудебный порядок обязателен! Без претензии суд не примет иск (ч. 2 ст. 132 ГПК РФ). Сохраните доказательства отправления: уведомление о вручении, опись вложения, чек.

Срок исковой давности: 3 года с момента залива (ст. 196 ГК РФ).

Важно зафиксировать ущерб немедленно: фото/видео, акт УК, независимая экспертиза. Без доказательств причинной связи – проигрыш в суде.



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Залив квартиры – типичный, но технически сложный спор:

- Соседи отрицают вину или «не открывают дверь»
- УК составляет акт с ошибками или отказывается составлять
- Сложно доказать причинно-следственную связь (чья труба?)
- Оценка ущерба УК занижена в 2-3 раза
- Без независимой экспертизы суд отказывает
- Причинитель вреда – несовершеннолетний или социальный наниматель

Иван Серко — юрист по жилищным и страховым спорам

 MAX: +7 (977) 423-24-73 (основной, отвечаю быстрее всего)

 WhatsApp: +7 (977) 423-24-73

 Email: 333742917@mail.ru

Что сделаю лучше, чем шаблон:

- ✓ СРОЧНЫЙ ВЫЕЗД в день обращения для фиксации доказательств
- ✓ Организую независимую экспертизу с допуском в квартиру соседа
- ✓ Определяю реального виновника: сосед / УК / застройщик / ЖКХ
- ✓ Подготовлю претензию с точным расчётом всех статей ущерба
- ✓ Взаимодействую со страховой (КАСКО квартиры, ОСАГО соседа)
- ✓ Представлю интересы в суде, включая моральный вред и штраф 50%

Стоимость: от 10 000 ₽ (консультация + претензия + переговоры)

Судебное ведение: от 25 000 ₽

Срочный выезд для фиксации: 3 000 ₽

 БЕСПЛАТНО: Проверю акт УК на критические ошибки за 15 минут!
